

Tema 39

Processo: PEDILEF 0506910-51.2005.4.05.8013/ AL

Situacao: Julgado

Ramo: DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Questao: Saber se o trabalhador que preencheu requisito de carência do benefício de aposentadoria por idade, e que na data do óbito, não mais detinha qualidade de segurado e tampouco havia implementado idade mínima, pode ser instituidor de benefício de pensão por morte.

Tese: Para a concessão de pensão por morte de rurícola é necessário que o instituidor tenha, na data do óbito, a qualidade de segurado ou tenha implementado, antes de falecer, todos os requisitos para a concessão de aposentadoria por idade rural, tanto a carência quanto a idade mínima.

Fonte: <https://www.cjf.jus.br/phpdoc/virtus/>